

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                           |                                |               |
|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 1327/2532 | พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา | โจทก์         |
|                           | นางมยุรีย์ ศรีบุรมย์           | จำเลย         |
|                           | นางมยุรีย์ ศรีบุรมย์ จำเลย     | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ  
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26,76 วรรคสองจำคุก 2 ปี คำให้การรับสารภาพชั้น  
จับกุมและสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งใน  
สามคงจำคุก 1 ปี 4 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 1)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามมิให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล  
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218และจำเลยยังมิได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุที่  
จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามมิให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล  
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218และจำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุที่  
จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ